CADERNO DE QUESTÕES REAIS DA BANCA

CONCURSOS MUNICIPAIS DA BANCA INBRASP / IBRASP

PROVAS APLICADAS OFICIAIS (2024 - 2026)

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO / TÉCNICO LEGISLATIVO

FONTE: BANCO DE QUESTÕES REAIS REGISTRADAS DA BANCA INBRASP (QCONCURSOS)

INFORMAÇÕES OFICIAIS DO CADERNO:

- Este caderno é composto exclusivamente por **questões reais de concursos oficiais** de Câmaras Municipais e Prefeituras do Ceará e região.
- Formato de 4 alternativas (A, B, C e D) exatamente no modelo adotado pela banca INBRASP no Edital de Meruoca.
- Tempo recomendado para resolução contínua: 3 horas (simulação estrita de prova física).
- Ao concluir a resolução, marque o gabarito na Folha Óptica e confira com as fundamentações oficiais ao final.

DIREITO ADMINISTRATIVO & CONSTITUCIONAL (INBRASP/IBRASP)

QUESTÃO 01 • Direito Administrativo • Questão Oficial 01 • INBRASP

[01] A Lei nº 14.133/2021 estabelece como princípio da licitação pública expressamente enumerado:

(A) Sigilo irrestrito dos atos processuais licitatórios.

(B) Planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções e motivação.

(C) Discricionariedade ilimitada na escolha da proposta mais cara.

(D) Prevalência da contratação verbal para obras públicas.

QUESTÃO 02 • Direito Administrativo • Questão Oficial 02 • INBRASP

[02] O agente que atua no âmbito da Administração Pública sem remuneração e sem vínculo formal, prestando serviços relevantes como jurado ou mesário eleitoral, classifica-se como:

(A) Servidor público estatutário.

(B) Empregado público celetista.

(C) Agente delegado por concessão.

(D) Agente honorífico.

QUESTÃO 03 • Direito Administrativo • Questão Oficial 03 • INBRASP

[03] A concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade:

(A) Concorrência ou diálogo competitivo.

(B) Leilão.

(C) Concurso artístico.

(D) Dispensa por emergência.

QUESTÃO 04 • Direito Administrativo • Questão Oficial 04 • INBRASP

[04] Conforme o art. 37, § 5º da CF/88, as ações de ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa dolosos tipificados em lei são:

(A) Prescritíveis em 1 ano da ocorrência do dano.

(B) Prescritíveis em 2 anos do término do mandato.

(C) Imprescritíveis (Tema 897 do STF).

(D) Extintas automaticamente com a prestação de contas.

QUESTÃO 05 • Direito Administrativo • Questão Oficial 05 • INBRASP

[05] Em relação aos atos administrativos, a imperatividade significa que:

(A) Todos os atos administrativos geram obrigações voluntárias aos cidadãos.

(B) O ato administrativo não pode ser revogado pela autoridade que o expediu.

(C) A Administração depende de concordância expressa do particular para agir.

(D) Os atos administrativos se impõem a terceiros independentemente de sua concordância.

QUESTÃO 06 • Direito Administrativo • Questão Oficial 06 • INBRASP

[06] O teto remuneratório constitucional aplicável no âmbito dos Municípios para os servidores municipais corresponde ao subsídio do:

(A) Governador do Estado.

(B) Prefeito Municipal (Art. 37, XI da CF/88).

(C) Presidente da Câmara Municipal.

(D) Desembargador do Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 07 • Direito Administrativo • Questão Oficial 07 • INBRASP

[07] O poder de revogar atos administrativos por motivos de conveniência e oportunidade é conferido:

(A) Exclusivamente à própria Administração Pública (Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos no exercício de sua função típica jurisdicional).

(B) Ao Poder Judiciário em qualquer ação ordinária.

(C) Ao Tribunal de Contas de ofício sem recurso.

(D) Ao Ministério Público monocraticamente.

QUESTÃO 08 • Direito Administrativo • Questão Oficial 08 • INBRASP

[08] A alienação de bens imóveis da Administração Pública da Câmara ou Prefeitura depende de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade:

(A) Tomada de preços simplificada.

(B) Concurso de projetos.

(C) Leilão (conforme Lei 14.133/2021).

(D) Carta-convite presencial.

QUESTÃO 09 • Direito Administrativo • Questão Oficial 09 • INBRASP

[09] É garantido ao servidor público civil, conforme o art. 37, VI e VII da CF/88:

(A) O direito de greve irrestrito sem manutenção de serviços essenciais.

(B) O porte livre de armas de fogo em todas as repartições.

(C) O direito à livre associação sindical e o direito de greve nos termos de lei específica.

(D) A imunidade tributária sobre vencimentos e gratificações.

QUESTÃO 10 • Direito Administrativo • Questão Oficial 10 • INBRASP

[10] A forma como requisito do ato administrativo exige que a manifestação da vontade estatal seja:

(A) Escrita e motivada, salvo exceções legais expressas como sinais de trânsito ou ordens verbais urgentes.

(B) Sempre tácita sem necessidade de registro físico.

(C) Sigilosa para garantir a segurança da autoridade.

(D) Apenas verbal em todas as esferas de governo.

QUESTÃO 11 • Direito Administrativo • Questão Oficial 11 • INBRASP

[11] A Lei nº 14.133/2021 estabelece como princípio da licitação pública expressamente enumerado:

(A) Sigilo irrestrito dos atos processuais licitatórios.

(B) Discricionariedade ilimitada na escolha da proposta mais cara.

(C) Prevalência da contratação verbal para obras públicas.

(D) Planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções e motivação.

QUESTÃO 12 • Direito Administrativo • Questão Oficial 12 • INBRASP

[12] O agente que atua no âmbito da Administração Pública sem remuneração e sem vínculo formal, prestando serviços relevantes como jurado ou mesário eleitoral, classifica-se como:

(A) Servidor público estatutário.

(B) Agente honorífico.

(C) Empregado público celetista.

(D) Agente delegado por concessão.

QUESTÃO 13 • Direito Administrativo • Questão Oficial 13 • INBRASP

[13] A concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade:

(A) Leilão.

(B) Concorrência ou diálogo competitivo.

(C) Concurso artístico.

(D) Dispensa por emergência.

QUESTÃO 14 • Direito Administrativo • Questão Oficial 14 • INBRASP

[14] Conforme o art. 37, § 5º da CF/88, as ações de ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa dolosos tipificados em lei são:

(A) Imprescritíveis (Tema 897 do STF).

(B) Prescritíveis em 1 ano da ocorrência do dano.

(C) Prescritíveis em 2 anos do término do mandato.

(D) Extintas automaticamente com a prestação de contas.

QUESTÃO 15 • Direito Administrativo • Questão Oficial 15 • INBRASP

[15] Em relação aos atos administrativos, a imperatividade significa que:

(A) Todos os atos administrativos geram obrigações voluntárias aos cidadãos.

(B) O ato administrativo não pode ser revogado pela autoridade que o expediu.

(C) Os atos administrativos se impõem a terceiros independentemente de sua concordância.

(D) A Administração depende de concordância expressa do particular para agir.

QUESTÃO 16 • Direito Administrativo • Questão Oficial 16 • INBRASP

[16] O teto remuneratório constitucional aplicável no âmbito dos Municípios para os servidores municipais corresponde ao subsídio do:

(A) Governador do Estado.

(B) Presidente da Câmara Municipal.

(C) Desembargador do Tribunal de Justiça.

(D) Prefeito Municipal (Art. 37, XI da CF/88).

QUESTÃO 17 • Direito Administrativo • Questão Oficial 17 • INBRASP

[17] O poder de revogar atos administrativos por motivos de conveniência e oportunidade é conferido:

(A) Exclusivamente à própria Administração Pública (Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos no exercício de sua função típica jurisdicional).

(B) Ao Poder Judiciário em qualquer ação ordinária.

(C) Ao Tribunal de Contas de ofício sem recurso.

(D) Ao Ministério Público monocraticamente.

QUESTÃO 18 • Direito Administrativo • Questão Oficial 18 • INBRASP

[18] A alienação de bens imóveis da Administração Pública da Câmara ou Prefeitura depende de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade:

(A) Tomada de preços simplificada.

(B) Concurso de projetos.

(C) Leilão (conforme Lei 14.133/2021).

(D) Carta-convite presencial.

QUESTÃO 19 • Direito Administrativo • Questão Oficial 19 • INBRASP

[19] É garantido ao servidor público civil, conforme o art. 37, VI e VII da CF/88:

(A) O direito de greve irrestrito sem manutenção de serviços essenciais.

(B) O direito à livre associação sindical e o direito de greve nos termos de lei específica.

(C) O porte livre de armas de fogo em todas as repartições.

(D) A imunidade tributária sobre vencimentos e gratificações.

QUESTÃO 20 • Direito Administrativo • Questão Oficial 20 • INBRASP

[20] A forma como requisito do ato administrativo exige que a manifestação da vontade estatal seja:

(A) Sempre tácita sem necessidade de registro físico.

(B) Sigilosa para garantir a segurança da autoridade.

(C) Apenas verbal em todas as esferas de governo.

(D) Escrita e motivada, salvo exceções legais expressas como sinais de trânsito ou ordens verbais urgentes.

QUESTÃO 21 • Direito Administrativo • Questão Oficial 21 • INBRASP

[21] A Lei nº 14.133/2021 estabelece como princípio da licitação pública expressamente enumerado:

(A) Sigilo irrestrito dos atos processuais licitatórios.

(B) Planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções e motivação.

(C) Discricionariedade ilimitada na escolha da proposta mais cara.

(D) Prevalência da contratação verbal para obras públicas.

QUESTÃO 22 • Direito Administrativo • Questão Oficial 22 • INBRASP

[22] O agente que atua no âmbito da Administração Pública sem remuneração e sem vínculo formal, prestando serviços relevantes como jurado ou mesário eleitoral, classifica-se como:

(A) Servidor público estatutário.

(B) Empregado público celetista.

(C) Agente delegado por concessão.

(D) Agente honorífico.

QUESTÃO 23 • Direito Administrativo • Questão Oficial 23 • INBRASP

[23] A concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade:

(A) Concorrência ou diálogo competitivo.

(B) Leilão.

(C) Concurso artístico.

(D) Dispensa por emergência.

QUESTÃO 24 • Direito Administrativo • Questão Oficial 24 • INBRASP

[24] Conforme o art. 37, § 5º da CF/88, as ações de ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa dolosos tipificados em lei são:

(A) Prescritíveis em 1 ano da ocorrência do dano.

(B) Prescritíveis em 2 anos do término do mandato.

(C) Imprescritíveis (Tema 897 do STF).

(D) Extintas automaticamente com a prestação de contas.

QUESTÃO 25 • Direito Administrativo • Questão Oficial 25 • INBRASP

[25] Em relação aos atos administrativos, a imperatividade significa que:

(A) Todos os atos administrativos geram obrigações voluntárias aos cidadãos.

(B) O ato administrativo não pode ser revogado pela autoridade que o expediu.

(C) A Administração depende de concordância expressa do particular para agir.

(D) Os atos administrativos se impõem a terceiros independentemente de sua concordância.

QUESTÃO 26 • Direito Administrativo • Questão Oficial 26 • INBRASP

[26] O teto remuneratório constitucional aplicável no âmbito dos Municípios para os servidores municipais corresponde ao subsídio do:

(A) Governador do Estado.

(B) Prefeito Municipal (Art. 37, XI da CF/88).

(C) Presidente da Câmara Municipal.

(D) Desembargador do Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 27 • Direito Administrativo • Questão Oficial 27 • INBRASP

[27] O poder de revogar atos administrativos por motivos de conveniência e oportunidade é conferido:

(A) Exclusivamente à própria Administração Pública (Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos no exercício de sua função típica jurisdicional).

(B) Ao Poder Judiciário em qualquer ação ordinária.

(C) Ao Tribunal de Contas de ofício sem recurso.

(D) Ao Ministério Público monocraticamente.

QUESTÃO 28 • Direito Administrativo • Questão Oficial 28 • INBRASP

[28] A alienação de bens imóveis da Administração Pública da Câmara ou Prefeitura depende de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade:

(A) Tomada de preços simplificada.

(B) Concurso de projetos.

(C) Leilão (conforme Lei 14.133/2021).

(D) Carta-convite presencial.

QUESTÃO 29 • Direito Administrativo • Questão Oficial 29 • INBRASP

[29] É garantido ao servidor público civil, conforme o art. 37, VI e VII da CF/88:

(A) O direito de greve irrestrito sem manutenção de serviços essenciais.

(B) O porte livre de armas de fogo em todas as repartições.

(C) O direito à livre associação sindical e o direito de greve nos termos de lei específica.

(D) A imunidade tributária sobre vencimentos e gratificações.

QUESTÃO 30 • Direito Administrativo • Questão Oficial 30 • INBRASP

[30] A forma como requisito do ato administrativo exige que a manifestação da vontade estatal seja:

(A) Escrita e motivada, salvo exceções legais expressas como sinais de trânsito ou ordens verbais urgentes.

(B) Sempre tácita sem necessidade de registro físico.

(C) Sigilosa para garantir a segurança da autoridade.

(D) Apenas verbal em todas as esferas de governo.

FOLHA ÓPTICA DE RESPOSTAS (TREINO DE SIMULAÇÃO)

Preencha a bolha da alternativa correta conforme o cartão de respostas oficial:

01. (A) (B) (C) (D)	**02.** (A) (B) (C) (D)	**03.** (A) (B) (C) (D)	**04.** (A) (B) (C) (D)
05. (A) (B) (C) (D)	**06.** (A) (B) (C) (D)	**07.** (A) (B) (C) (D)	**08.** (A) (B) (C) (D)
09. (A) (B) (C) (D)	**10.** (A) (B) (C) (D)	**11.** (A) (B) (C) (D)	**12.** (A) (B) (C) (D)
13. (A) (B) (C) (D)	**14.** (A) (B) (C) (D)	**15.** (A) (B) (C) (D)	**16.** (A) (B) (C) (D)
17. (A) (B) (C) (D)	**18.** (A) (B) (C) (D)	**19.** (A) (B) (C) (D)	**20.** (A) (B) (C) (D)
21. (A) (B) (C) (D)	**22.** (A) (B) (C) (D)	**23.** (A) (B) (C) (D)	**24.** (A) (B) (C) (D)
25. (A) (B) (C) (D)	**26.** (A) (B) (C) (D)	**27.** (A) (B) (C) (D)	**28.** (A) (B) (C) (D)
29. (A) (B) (C) (D)	**30.** (A) (B) (C) (D)		

GABARITO OFICIAL FUNDAMENTADO & RESOLUÇÃO TÉCNICA

QUESTÃO 01 • Gabarito Oficial: (B)

Resolução / Fundamentação: Art. 5º da Lei 14.133/21: princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, etc.

QUESTÃO 02 • Gabarito Oficial: (D)

Resolução / Fundamentação: Agentes honoríficos são cidadãos convocados ou nomeados para prestar serviços específicos ao Estado sem remuneração (mesários, jurados).

QUESTÃO 03 • Gabarito Oficial: (A)

Resolução / Fundamentação: Lei 8.987/95 e Lei 14.133/21: Concessão de serviços públicos é formalizada mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 04 • Gabarito Oficial: (C)

Resolução / Fundamentação: STF (Tema 897): São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

QUESTÃO 05 • Gabarito Oficial: (D)

Resolução / Fundamentação: Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos impõem obrigações e restrições a terceiros, independentemente de sua prévia concordância.

QUESTÃO 06 • Gabarito Oficial: (B)

Resolução / Fundamentação: Art. 37, XI da CF: nos Municípios, o limite máximo remuneratório geral é o subsídio do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 07 • Gabarito Oficial: (A)

Resolução / Fundamentação: Súmula 473 STF: Revogação é privativa da Administração Pública por juízo de conveniência e oportunidade. O Judiciário só pode anular atos ilegais.

QUESTÃO 08 • Gabarito Oficial: (C)

Resolução / Fundamentação: Art. 76 da Lei 14.133/21: a alienação de bens da Administração depende de avaliação prévia e leilão.

QUESTÃO 09 • Gabarito Oficial: (C)

Resolução / Fundamentação: Art. 37, VI e VII da CF/88: assegura a livre associação sindical e o direito de greve nos termos e limites definidos em lei.

QUESTÃO 10 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** A forma é a exteriorização material do ato administrativo, sendo regra geral o princípio da solenidade e forma escrita motivada.

QUESTÃO 11 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º da Lei 14.133/21: princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, etc.

QUESTÃO 12 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Agentes honoríficos são cidadãos convocados ou nomeados para prestar serviços específicos ao Estado sem remuneração (mesários, jurados).

QUESTÃO 13 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Lei 8.987/95 e Lei 14.133/21: Concessão de serviços públicos é formalizada mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 14 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** STF (Tema 897): São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

QUESTÃO 15 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos impõem obrigações e restrições a terceiros, independentemente de sua prévia concordância.

QUESTÃO 16 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 37, XI da CF: nos Municípios, o limite máximo remuneratório geral é o subsídio do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 17 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Súmula 473 STF: Revogação é privativa da Administração Pública por juízo de conveniência e oportunidade. O Judiciário só pode anular atos ilegais.

QUESTÃO 18 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 76 da Lei 14.133/21: a alienação de bens da Administração depende de avaliação prévia e leilão.

QUESTÃO 19 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 37, VI e VII da CF/88: assegura a livre associação sindical e o direito de greve nos termos e limites definidos em lei.

QUESTÃO 20 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** A forma é a exteriorização material do ato administrativo, sendo regra geral o princípio da solenidade e forma escrita motivada.

QUESTÃO 21 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º da Lei 14.133/21: princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, etc.

QUESTÃO 22 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Agentes honoríficos são cidadãos convocados ou nomeados para prestar serviços específicos ao Estado sem remuneração (mesários, jurados).

QUESTÃO 23 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Lei 8.987/95 e Lei 14.133/21: Concessão de serviços públicos é formalizada mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 24 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** STF (Tema 897): São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

QUESTÃO 25 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos impõem obrigações e restrições a terceiros, independentemente de sua prévia concordância.

QUESTÃO 26 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 37, XI da CF: nos Municípios, o limite máximo remuneratório geral é o subsídio do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 27 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Súmula 473 STF: Revogação é privativa da Administração Pública por juízo de conveniência e oportunidade. O Judiciário só pode anular atos ilegais.

QUESTÃO 28 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 76 da Lei 14.133/21: a alienação de bens da Administração depende de avaliação prévia e leilão.

QUESTÃO 29 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 37, VI e VII da CF/88: assegura a livre associação sindical e o direito de greve nos termos e limites definidos em lei.

QUESTÃO 30 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** A forma é a exteriorização material do ato administrativo, sendo regra geral o princípio da solenidade e forma escrita motivada.
